

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY
Odbor vnitřní kontroly
Strojnická 935/27, 170 89 Praha 7

Datovou schránkou

V Ospělově dne 14. srpna 2026

**STÍŽNOST NA POSTUP POLICIE ČR PŘI VYŘIZOVÁNÍ BODU 3 PODÁNÍ
ZE DNE 27. KVĚTNA 2026
A ŽÁDOST O PŘEŠETŘENÍ**

**Věc: interní odborný a kontrolní přezkum postupu Policie ČR při zjišťování obsahu
THC v konopí**
Č. j. PP ČR: PPR-24960/ČJ-2026-990810
Spis KÚ: KU-4139/ČJ-2026-2305KM
Odpověď KÚ: KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. 6. 2026
Vrácení OSZ: ZN 4/2026-6 ze dne 28. 7. 2026

Vážený,

dne 27. května 2026 jsem Policejnímu prezidiu České republiky podal podání, jehož bod 3 výslovně obsahoval podnět k internímu přezkumu Policie ČR a žádost, aby Policie ČR věc prověřila a sdělila mi výsledek šetření.

Podstatou bylo prověření, zda v mých trestních věcech z let 2009–2019 byl při laboratorním zkoumání konopí použit odpovídající reprezentativní výběr vzorků, jak byly vzorky homogenizovány a zda byly při kvantitativním stanovení THC řádně stanoveny, dokumentovány a vykázány nejistoty měření.

Nešlo pouze o žádost o informaci. Výslovně jsem žádal interní odborné a kontrolní prověření postupu Policie ČR a sdělení jeho výsledku.

I. DOSAVADNÍ PROCESNÍ POSTUP

Policejní prezidium věc evidovalo pod č. j. PPR-24960/ČJ-2026-990810. Kriminalistický ústav ji vedl ve spise KU-4139/ČJ-2026-2305KM a dne 25. 6. 2026 otázku č. 3 postoupil OSZ v Prostějově.

OSZ v Prostějově přípisem ZN 4/2026-6 ze dne 28. 7. 2026 otázku č. 3 vrátilo KÚ k dalšímu řízení, neboť se týká metodiky měření THC a požadovaného interního přezkumu policie.

Vrácením věci OSZ byl odstraněn důvod, pro který KÚ otázku č. 3 do té doby věcně neproověřil.

II. VÝZVA KRIMINALISTICKÉMU ÚSTAVU ZE DNE 29. 7. 2026

Dne 29. 7. 2026 jsem řediteli KÚ zaslal samostatnou Výzvu k pokračování v řízení. Výslovně jsem vymezil, že nežádám přezkum soudních rozhodnutí, postupu státního zastupitelství ani otázky viny, nýbrž výkon vlastní metodické, odborné a kontrolní působnosti KÚ vůči pracovištím OKTE.

1. zaevidovat vrácenou otázku č. 3, případně sdělit novou spisovou značku;
2. určit útvar a odpovědnou osobu;
3. vyžádat spisy, protokoly, pracovní záznamy a tehdy účinné SOP;

4. provést dokumentované odborné posouzení a sdělit konkrétní výsledek;
5. při příslušnosti jiného útvaru zajistit prokazatelné postoupení a sdělit jeho datum, důvod a číslo jednací.

Do sedmi dnů jsem nežádal dokončení celého odborného šetření, nýbrž pouze potvrzení evidence, spisové značky, vyřizující osoby, rozsahu zahájeného prověření a případných postoupení.

III. OKRUHY ODBORNÉHO PROVĚŘENÍ

1. výběr a reprezentativnost vzorků a počet dílčích vzorků;
2. způsob homogenizace a podklad pro zobecnění výsledku;
3. konkrétní SOP a jejich verze účinné v době zkoušky;
4. analytická metoda, zacházení s THC a THCA a zohlednění dekarboxylace;
5. stanovení, dokumentace a vykazání nejistoty kvantitativního měření;
6. validace, kontrola kvality, mezilaboratorní testy a metodické kontroly;
7. soulad konkrétního postupu s tehdy účinnými interními pravidly a případná nápravná opatření.

IV. DŮVODY STÍŽNOSTI

Od původního podání ze dne 27. 5. 2026 uplynuly více než dva měsíce. Otázka č. 3 byla postoupena mimo Policii ČR, následně vrácena a dne 29. 7. 2026 byl KÚ výslovně vyzván k pokračování.

Dosud mi není transparentně známo, který útvar věc vyřizuje, pod jakým evidenčním označením, zda a kdy bylo prověření zahájeno, kdo za něj odpovídá, jaký je jeho rozsah, jaké podklady byly opatřeny a zda došlo k dalšímu postoupení.

Předmětem stížnosti není, aby Odbor vnitřní kontroly sám odborně rozhodoval o správnosti toxikologických analýz. Předmětem je přezkoumání způsobu vyřizování podnětu a zajištění jeho řádného, transparentního a přezkoumatelného vyřízení.

V. ŽÁDOST O PŘEŠETŘENÍ

1. přešetřit dosavadní postup Policie ČR při vyřizování bodu 3;
2. sdělit konkrétní útvar příslušný k věcnému vyřízení;
3. sdělit, zda, kdy, kterým útvarem a pod jakým označením bylo prověření zahájeno;
4. přešetřit důvody postoupení otázky č. 3 KÚ státnímu zastupitelství;
5. přešetřit, jak bylo naloženo s mou výzvou KÚ ze dne 29. 7. 2026 a jaké úkony byly provedeny;
6. zajistit věcné vyřízení odborně způsobilým policejním útvarem;
7. zajistit sdělení konkrétního a přezkoumatelného výsledku;
8. prověřit reprezentativnost vzorků, homogenizaci, SOP, analytickou metodu, THC/THCA, dekarboxylaci, nejistoty měření, validaci a kontrolu kvality;
9. pokud některý postup použit nebyl, objasnit, z jakého tehdy účinného pravidla vyplývalo, že nebyl vyžadován;
10. sdělit výsledek přešetření stížnosti a případná opatření k nápravě.

VI. ŽÁDOST O INFORMACI O DOSUD PROVEDENÝCH ÚKONECH

Současně žádám o konkrétní sdělení, jaké úkony Policie ČR od 27. 5. 2026 do dne vyřízení této stížnosti ve vztahu k bodu 3 skutečně provedla, s uvedením data, útvaru, čísla jednacího nebo jiného evidenčního údaje a stručného obsahu každého úkonu, včetně všech případných postoupení.

VII. ZÁVĚR

Nežádám o nové posouzení věci státním zastupitelstvím. OSZ v Prostějově dne 28. 7. 2026 otázku č. 3 vrátilo Policii k dalšímu řízení a již 29. 7. 2026 jsem KÚ výslovně vyzval k pokračování v odborném a kontrolním prověření.

Po tomto procesním vývoji již podnět nemá zůstat mezi jednotlivými orgány bez jasně určeného odpovědného policejního útvaru a bez věcného výsledku.

Žádám proto Odbor vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR, aby dosavadní postup přešetřil, jednoznačně určil odpovědnost za další vyřízení, zajistil odborné a kontrolní prověření podnětu podle jeho skutečného obsahu a písemně mi sdělil výsledek přešetření i dalšího věcného vyřízení.

VIII. PŘÍLOHY

1. Odpověď Kriminalistického ústavu KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM ze dne 25. 6. 2026.
2. Přípis OSZ v Prostějově ZN 4/2026-6 ze dne 28. 7. 2026.
3. Výzva Kriminalistickému ústavu k pokračování v řízení ze dne 29. 7. 2026, spis KU-4139/ČJ-2026-2305KM.

S pozdravem

Mgr. Dušan Dvořák

podáno prostřednictvím datové schránky